

개선하여야 할 사항

번호

33

관련부서(기관)

▲▲실

제 목 용역 계약 연장 사유 불합리

내 용

▲▲실은 소요부서의 계약 연장 요청에 따라 해당 용역 계약의 특수조건에 명시된 아래 [표]의 계약 연장 가능 조항을 근거로 1년 이상 계약 연장을 체결하고 있다.

[표] 계약 연장 가능 조항

조문명	조문 내용
‘계약기간의 연장’ 또는 ‘계약기간’	‘계약상대자’가 본 용역계약을 계약기간동안 성실히 수행할 경우
	‘공사’와 ‘계약상대자’ 상호간 특별히 이견이 없는 경우
	본 계약기간 종료 전 ‘공사’의 요청이 있을 경우
	‘계약담당자’의 계약해지 통보가 없는 경우(자동 연장)

공사(公社)의 필요에 따라 계약 기간을 연장하여야 할 경우 정당성 및 타당성 확보를 위해 계약기간 동안 업체의 계약사항 이행정도, 성실도 등을 평가할 수 있는 기준을 계약서에 미리 명시하고 이를 평가한 결과를 근거로 계약담당자가 계약 연장 가부를 결정하는 것이 바람직하다.

그런데 관련 규정에는 계약 연장에 필요한 객관적인 평가 기준을 마련하고 평가 결과에 따라 결정하도록 하는 사항이 없어 소요부서에서 작성한 ‘성실성’, ‘특별히 이견이 없는’ 등과 같은 불명확한 연장 가능 조건을 근거로 계약담당자가 과도한 재량권을 행사하여 계약 연장을 실시하고 있는 실정이다([별표] “용역 계약 연장(1년 이상) 건의 특수조건 적용 사례” 참조).

또한 ‘계약담당자’의 계약해지 통보가 없는 경우 자동 연장하는 사항은 우리 공사가 재화나 용역을 장기간 안정적으로 제공받아야 함에도 계약기간 종료 후 새로운 제공자를 찾지 못하였거나 행정절차상의 부득이한 사유로 단절되는 상황을 예방하고자 만든 보완적 계약 장치이므로 이를 1년 이상 계약 연장하는 근거로 활용하는 것은 타당성이 부족하다.

조치하여야 할 사항

▲▲실장은

앞으로 계약 연장이 필요한 경우 객관적인 평가 기준을 사전에 정하여 판단 하도록 「조달업무 운영지침」을 개정하시기 바랍니다.

[별 표]

용역 계약 연장(1년 이상) 건의 특수조건 적용 사례

※ 연장 사유 예시

- ① ‘계약상대자’가 본 용역계약을 계약기간동안 성실히 수행한 경우
- ② ‘공사’와 ‘계약상대자’ 상호간 특별히 이견이 없는 경우
- ③ 본 계약기간 종료 전 ‘공사’의 요청이 있을 경우
- ④ ‘계약담당자’의 계약해지 통보가 없는 경우(자동연장)

계 약 명	적용한 연장 사유
●●●●● 안내 및 업무보조 용역(연장)	①, ②, ③
⓪⓪⓪⓪⓪⓪⓪ 운송 연장계약	②
■ ■ ■ ■ ■ 운송통관 연장계약	④
□ □ 및 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 승강기 유지보수 용역 변경계약(연장)	①, ④
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ 택배배송 용역 변경계약(연장)	①, ②, ③
▼ ▼ ▼ ▼ 및 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 용역 변경 계약체결(계약기간 연장)	①, ②, ③
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 및 ▲ ▲ ▲ ▲ 용역 변경 계약체결(계약기간 연장)	①, ②, ③
⊠ ⊠ ⊠ 및 ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ ⊠ 용역 변경계약(연장)	②, ④
□ □ □ □ □ 용역 계약(연장)	③
● ● 본부 ▲ ▲ ▲ ▲ 용역 변경 계약체결(연장)	①, ②, ③
2016년도 ○ ○ 본부 ■ ■ ■ ■ ■ 위탁처리용역 변경계약(연장)	①, ②, ③
□ □ □ □ □ 운송통관 연장계약	④
● ● ● ● ● 용역 연장계약	②